ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן סה

— א —

יש לתמוה אין היה מותר לר' אבהו [כמבואר ברכות כד: ר"ה לד:] להפסיק באמצע קר"ש 1. ולעבור וללכת במקום מטונף, 2. איך הותר לו להפסיק באמצע קר"ש ולשאול שאלה הלכתית באמצע קר"ש?

— ב —

בדעת הר"ש מקוצי [שהובא בתוס' כב: ר"ה לד:] שס"ל שבגברא לא חזי אמרינן שאז אם שהה לגמור את כולה חוזר לראש 1. מהו החיסרון שיש בגברא לא חזי שבו אמרינן שהוא אכן חוזר לראש יותר מבסתם שהה לגמור את כולה 2. אם אכן אמרינן שהגברא לא חזי אז למה רק בשהה לגמור את כולה חוזר לראש נימא שאף בלא שהה לגמור את כולה נמי יחזור?

— ג —

מהו החילוק שיש בין אופן שמים שותתין שאז אמרינן שהוי גברא שלא חזי לבין מה שמבואר בברכות כד: שמותר לקרוא קר"ש בעודו ערום ובלבד שיהיה משהו שיכסה את ערותו?

סימן סה

— ד —

הנה יש לדון ולחקור בכל הדין הזה בשהה לגמור את כולה שחוזר לראש שמאיזה דין וסיבה אנו דנים שיחזור לראש האם אמרינן כן משום שיש כאן היסח הדעת מצד הגברא שאומר שבכך הוא הסיח את דעתו מן המצוה או שמא אנו דנים שאין החיסרון ביחס להיסח הדעת אלא מצד גוף המצוה שכעת נעשה כאן חיסרון בעצם המצוה מחמת ההפסקה הזאת?

— ה —

מה הדין במסופק אם שהה לגמור את כולה?

— ו —

יש לדון שמע ציבור בשמע ישראל או פותח את ידיך וכל אחד מהציבור נמצא במקום אחר ורק החזן בקול [א"א אומר שכיון שהחזן קורא חשיב שכולם קוראים עמו]?

— ז —

יש לדון נמצא במקום שלא יכול לומר עלינו לשבח עם ציבור אם יכרע?

— ח —

מלמדי תינוקות השומעים את התינוקות אומרים שמע אם יאמרו עמהם?

סימן סה

ט

כשנרדם מחמת עייפות באמצע קר"ש ושהה לגמור את כולה האם זה חשיב לאונס או לא?

י

יש לשאול על מה שאמרו [ברכות כד: ר"ה לד:] שמבואר שם על ר' אבהו שהחמיר במקום רבו לא לומר דברים שבקדושה לפני רבו ותמוה איך ר' אבהו תלמידו של ר' יוחנן החמיר נגד רבו בפניו והרי זה חשיב למורה הלכה בפני רבו או שנראה כחולק על רבותיו שמבואר ביש"ש [פרק ח אות מא. הו"ד במ"א או"ח סג, ב] שהוי משום יוהרא וא"כ איך הוא יכול להחמיר במקום הרב ועוד במקומו?

יא

בגמ' [ברכות כד: ר"ה לד:] מבואר דרבי אבהו החמיר שלא לקרות ק"ש במבואות המטונפות, ויש לשאול, הרי ר' אבהו תלמידו דרבי יוחנן הוה, ונראה כחולק על רבותיו, ויש בזה יוהרא [כמבואר ביש"ש פ"ח אות מא, והובא במ"א סי' סג סק"ב], וכל המורה הוראה בפני רבו חייב מיתה?

[הערת ראש הכולל שליט"א]

יב

יש לחקור בדין שהייה כדי לגמור את כולה, היכא דחוזר לראש, האם פירוש הדבר דמדאורייתא לא עשה כלום, או דמדרבנן הוא. ובביאור ד"ה חוזר לראש הוכיח מספקו של הירושלמי לענין אם שיעור כדי לגמור את כולה בק"ש כולל ברכותיה הוא או לא, דמדרבנן הוא, דברכותיה ודאי דרבנן. ולכא' הו"מ להוכיח מק"ש גופא דחוזר וקורא כולה, הגם דאין כל פרשיותיה מדאורייתא, [וכנראה לא הוכיח כן, משום דמהירושלמי עדיף ליה להוכיח, ואילו היה מוכיח מק"ש גופא היה מקום לדחוק דודאי חוזר רק על פרשיות דאורייתא]. וה"ר שמשון ברמץ שליט"א וה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א אמרו להוכיח מדברי הרשב"א [ברכות כג.] דאיכא מ"ד הלל ומגילה חמור מק"ש ואי אמרת מדאורייתא נמי ליכא בשהייה קריאה אחת, א"כ מהיכי תיתי למימר דבק"ש דהיא מדאורייתא כן ייקרא קריאה. ומהיכי תיתי למימר דהבבלי חולק על הירושלמי גם בזה. וה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א הק' אמש"כ הב"ח בריש הסימן דלענין הלכה בפלוגתא

דרבוותא אית לן למיזל לחומרא, וצ"ב כיון דהוי דין דרבנן אדרבה אית לן למיזל לקולא?

יג

בביאור הלכה ד"ה קראה הביא דמדרך החיים משמע דאם שהה בברכות ק"ש כדי לגמור את כולה חוזר ומברך, וכתב דאולי טעמו דהשוו ברכות שמע לק"ש. ויש להעיר מדקי"ל [סי' סז, וכ"פ הדרך החיים] דהמסופק אם קרא ק"ש חוזר וקוראה עם ברכותיה, משא"כ במסופק על הברכות אינו חוזר ומברך, הרי דלא השוו הברכות ק"ש לק"ש כשהנידון על הברכה?

יד

כתב המג"א בסימן תכב דהרמ"א בהלל לא החמיר כהתוס' והרא"ש לענין שהייה באונס, משום דהוי דרבנן, ובדרבנן אזלי' להקל, משא"כ בק"ש דהוי דאורייתא. ויש להעיר מ"ט בתפילה שתיק רמ"א, הלא להתוס' והרא"ש היכא דליכא אונס אי"צ לחזור לראש, והוי ספק ברכות?

[הערת ה"ר נח קליין שליט"א]

טו

יש לדון במי שנמצא בבית הכנסת בשעה שהציבור קורא ק"ש לאחר זמנה, האם מחויב לקרותה עמהם או לא. והביא הראש כולל שליט"א בשם המאירי דצריך לומר עם הציבור, דסו"ס יש כאן קבלת עול מלכות שמים, [וכבר האריך בזה ה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א בחבורה ששני עניינים יש בק"ש]. אמנם יש להעיר אמש"כ באור לציון [ח"ב פמ"ה הלכה ח] דאי"צ לומר עם הציבור בכה"ג, משום דאין זה אלא כקריאה בתורה. יש לציין דנידון זה שייך אף בשמע שבכתר ושבסליחות?

[הערת הראש כולל שליט"א]

יז

היה מתפלל ונכנס רופא לבקרו, וחייב לדבר עם הרופא, האם חשיב אונס [לענין תפילה]?
[הערת ה"ר שמעון למברגר]

יז

שמע אזעקה באמצע קריאת שמע, והוצרך להפסיק, ואח"כ הלך לאסוף את הילדים האם חשיב אונס מחמת ליסטים או לא?
[הערת ה"ר אהרן כהן שליט"א]

יח

בביאור הלכה ד"ה קראה הביא דעת הדרכי משה דבדרבנן יש להקל כהרי"ף דאפי' בשהה מחמת אונס אינו חוזר לראש, ושדעת המג"א לחשוש לדרכי משה בענין ברכות. והנה, המגן אברהם בסימן נג (סק"ה) פסק, דמי ששהה בפסוקי דזמרה אפי' כדי לגמור את כולה ואפי' מחמת אונס, אינו חוזר לראש, ומשמע מיניה דאי"צ אפי' לחזור על פסוד"ז מלבד ברוך שאמר, ויש לתמוה, מאחר דאין בזה חשש ברכות, אמאי לא חשש לדעת הסוברים דמחמת אונס צריך לחזור לראש, וה"נ יחזור לפסוקי דזמרה אע"ג דאינו חוזר לישתבח. מוכח לכא' דכיון דלא חוזר ומברך ברוך שאמר (משום סב"ל) תו אין משמעות לאם יחזור על פסוקי דזמרה, דלא יהא זה אלא כקורא בתורה. ומכאן יש להעיר לכא' אמש"כ ביאור הלכה בסימן נג (ס"ב ד"ה אמר) בשם הפמ"ג (שם א"א סק"ב) דמי שדילג ברוך שאמר, וכבר אמר פסוד"ז שוב לא יוכל לברך ברוך שאמר, כי היא נתקנה דוקא על פסוד"ז וכבר אמרם, מוכח דס"ל דפסוד"ז אף בלא ברוך שאמר חשיבי, ולכא' ממג"א הנז' משמע לא כן.

יט

בשו"ע סימן ס"ה הביא פלוגתת הרמב"ם והראב"ד והמג"א ביאר הפלוגתא האם גזרו שלא להתחיל במלאכה או אכילה סמוך לעלות השחר או דלא גזרו כיוון שאינו מצוי. ולהלכה הכריע השו"ע בסימן פ"ט ס"ז דלא גזרו סמוך לשחרית [וצ"ב דכאן תליא בפלוגתא] וכ"כ המשנ"ב כאן, ובביאוה"ל פקפק טובא במש"כ הדה"ח דשאר מלאכות אסור. והנה לכאורה דין אכילה סמוך לשחרית דינה כשאר מלאכות והיה צריך להיות שיהיה מותר למאי דקיי"ל כהרמב"ם, והקשה

סימן סה

המג"א דבסי' תרנ"ב אסר הרמ"א אכילה בח"ש שקודם עלה,ש ותי' דלולב שאני והרע"א נקט דהתם הוא כדעת הראב"ד [וצ"ב דבסי' פ"ט לא חשש הרמ"א להראב"ד] ומעתה צ"ע דבמשנ"ב בסי' פ"ט ס"ה כתב דאכילה אסורה ח"ש קודם עלה"ש והרי למה דקיי"ל כהרמב"ם דלא גזרו ה"ה באכילה כמפורש זה בדברי הרמב"ם פ"ו מתפילה ה"ד ובמג"א וא"כ מ"ט אסר המ"ב באכילה, וגם בביאוה"ל כאן פשיטא ליה דאכילה אסור וצ"ע טובא. ובאמת דמקור המשנ"ב בסי' פ"ט הוא מדה"ח ורע"א, והנה הדה"ח הא אסר אפי' שאר מלאכות מיהו כבר דחאו המשנ"ב בביאוה"ל , והרע"א כתב להדיא דמקורו מלולב , וכאן כתב דזהו רק לדעת הראב"ד וצע"ג.

כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתוחא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)